

징 계 요 구

1. 제 목 : 의약품 사용 관련 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ○○○○

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다.) 19**년 *월 *일 ○○○○○○에 입사하여 20**년 *월 **일부터 현재까지 ◇◇부에서 □□□□으로 근무하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지)제5항은 누구든지 의료인이 아닌 자에게 의료행위를 하게 하거나, 의료인에게 면허 범위 외 의료행위를 하게 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

또한 보건복지부 고시 제2010-141호에 따르면 「약사법」 제2조(정의)제10호에 따른 전문의약품은 의사 또는 치과의사의 전문적인 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품으로 분류되어 있으며, 「약사법」제23조(의약품 조제)제3항에 따라 전문의약품은 의사의 처방에 따라 조제·투약되어야 합니다.

한편, ◇◇ 직원은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따라 관계 법령과 ◇◇ 제 규정을 준수하여야 하며, 제6조3(품위유지의무)에 따라 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 20**년 **월 □□□□□□ 점검 중 [표]와 같이 ○○ ◇◇부 사무실 내 개인 서랍에서 발견된 ■■■■■■ *종 및 ○○○○ *종에 대하여, 본인 건강 관리를 목적으로 의사의 처방 없이 지인을 통해 구입한 사실을 인정하였습니다.

[표] 적발된 징계대상자 소유의 ████████ 및 ○○○○ 목록

--

또한 징계대상자는 해당 ████████은 20**년 여름경 구입하였으며 동료 ○○○○ ■■■■에게 ◆◆◆◆ 투자를 요청하여 *~*회 투자를 받았다고 진술하였습니다.

한편, 투자는 퇴근 시간 이후 ○○ 내 사무실에서 이루어진 것으로 확인되었으며, ○○ 구매 자산을 직접 사적으로 사용한 사실은 확인되지 아니하였습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 컨디션이 좋지 않고, 휴가도 사용하기 어려운 상황에서 영양제 목적으로 주사를 투자하였으며, ████████과 ○○○○는 현금으로 구입하여 별도의 증빙이 없고, 유통경로나 구매를 주선했던 지인에 대해서는 밝히기 어렵다고 하였습니다.

아울러 본인의 투자 행위에 위법 소지가 있다는 점을 충분히 인지하지 못하였고, 자택에서는 주사를 놓아줄 사람이 없어 ○○에 ████████과 ○○○○를 보관해 두었다가 동료 ○○○○에게 부탁하여 투자하였다고 진술하였습니다.

한편, 투자를 도운 ○○○○ ■■■■의 행위에 대해서는 본인의 요청에 따라 이루어진 것이므로 선처를 구한다고 하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 ■■■■■을 의사의 처방 및 지도 없이 동료 ○○○로 하여금 이를 투약하도록 한 행위는 「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지)제5항의 취지에 반하는 부적절한 행위로 판단됩니다.

또한 「약사법」에서 허용되지 않는 의약품 유통망을 통해 ■■■■■을 구입하고, 근무하는 ○○ 내 공간에서 의료행위를 실시한 점, 그 과정에서 동료 ○○○로 하여금 면허 범위를 벗어난 의료행위를 하게 한 점 등을 종합하면 그 비위의 정도가 가볍다고 보기 어렵고, 고의성 또한 인정되며, 이는 △△△△ 직원으로서의 품위를 저해하는 행위로 ◇◇ 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무)를 위반에 해당한다고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 ◇◇ 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무)를 위반하여 ◇◇ 「인사규정」 제53조(징계대상)에 따른 징계대상에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2026. 3.

감 사 직 무 대 행 ★ ★ ★